

नरिवाचन_आयोग_ऐन_२०७३

English title: Election Commission Act, 2017

नरिवाचन आयोग ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति २०७३ । १० । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ सालको ऐन नं. २२ । नरिवाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नरिवाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नरिवाचन आयोग ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आयुक्त" भन्नाले आयोगको नरिवाचन आयुक्त समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रमुख नरिवाचन आयुक्तलाई समेत जनाउँछ । (ख) "आयोग" भन्नाले संवधानको धारा २८४ बमोजिमको नरिवाचन आयोग समझनु पर्छ । (ग) "उम्मेदवार" भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै नरिवाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तमि सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ङ) "नाम दर्ता अधिकारी" भन्नाले मतदाताको नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने, मतदाता नामावली तयार वा अद्यावधिक गर्ने समेतको कार्यका लागि आयोगले तोकेको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी वा सहायक नाम दर्ता अधिकारी समझनु पर्छ । (च) "नरिवाचन" भन्नाले संवधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको नरिवाचन समझनु पर्छ र सो शब्दले उपनरिवाचनलाई समेत जनाउँछ । (छ) "नरिवाचन अधिकारी" भन्नाले तोकिए बमोजिमको नरिवाचन अधिकारी समझनु पर्छ । (ज) "नरिवाचन अधिकृत" भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्य नरिवाचन अधिकृत वा नरिवाचन अधिकृत समझनु पर्छ र सो शब्दले सहायक नरिवाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (झ) "नरिवाचन अवधि" भन्नाले नरिवाचन हुने मितिभन्दा एक सय बीस दिन अगाडिदेखि नरिवाचनको अन्तमि परिणाम सार्वजनिक नभए सम्मको अवधिसमझनु पर्छ । तर एक सय बीस दिनभन्दा कम अवधि रहने गरी नरिवाचन मिति घोषणा भएमा त्यसरी घोषणा भएको मितिदेखि नरिवाचनको अन्तमि परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई नरिवाचन अवधि मानिनेछ । (ञ) "मतदाता" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ट) "राजनीतिक दल" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल समझनु पर्छ । (ठ) "सचिव" भन्नाले आयोगको सचिव समझनु पर्छ । (ड) "संवधान" भन्नाले नेपालको संवधान समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. नरिवाचन मितितोकने: (१) सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले नरिवाचन गराउन मितितोकनेछ । तर त्यस्तो नरिवाचनको मितितोकनु भन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नरिवाचन मितितोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ४. सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लेखी पठाउन सक्ने: (१) आयोगले नरिवाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) आयोगबाट उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई सुरक्षा योजनाका बारेमा आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ५. अनुगमन गर्ने वा गराउने: (१) आयोगले आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारी वा नेपाल सरकारका कर्मचारी वा प्रदेश सरकारका कर्मचारी वा वशिषज्ज सहितका टोली गठन गरी नरिवाचन प्रचार प्रसार, नरिवाचनसँग सम्बन्धित मतदान, मतगणना वा अन्य काम कारबाहीको अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले टोली गठन गर्दा अनुगमन गर्ने नरिवाचन क्षेत्र, अनुगमन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र त्यस्ता टोलीले अनुगमनको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने समय समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । ६. पर्यवेक्षण गर्न दिन सक्ने: (१) कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिलाई संस्थालाई नरिवाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्नका लागि आयोगले अनुमति दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई संस्थाले आयोगले पर्यवेक्षणका निमित्त तोके बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पर्यवेक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाको अनुमति आयोगले रद्द गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीस दिन भित्र त्यसको प्रतिवेदन आयोग समक्ष दनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिलाई संस्थाले पर्यवेक्षण गर्दा आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ । ७. सहयोग लिन सक्ने: (१) आयोगले नरिवाचनको कामका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थसँग सोझै सम्पर्क राख्न र त्यस्ता संस्था वा निकायबाट कुनै पन्ति

सहयोग लनि सक्नेछ । (२) आयोगले नरिवाचनसँग सम्बन्धति कामका लागिकुनै सार्वजनिक वा नजिी संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लनि वा त्यस्ता संस्था वा नकियाबाट नरिवाचन सम्बन्धी काम गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धति संस्था वा नकियाको कर्तव्य हुनेछ ।

८. भौतिक साधन प्रयोग गर्न सक्ने: (१) आयोगले नरिवाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानीय तहको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्नचिर वा अन्य जुनसुकै भौतिक साधन पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले नरिवाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागिकुनै सार्वजनिक संस्था वा नकिया वा सामुदायिक वा नजिी वदियालय वा महावदियालयको जग्गा, भवन, फर्नचिर वा अन्य भौतिक साधन पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले नरिवाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागिकुनै व्यक्ती वा गैरसरकारी संस्था वा नकियाको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्नचिर वा अन्य भौतिक साधनको प्रचलति दर अनुसारको भाडा दनि गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) नरिवाचनको कुनै कामका लागिआयोगले वा आयोगको आदेशले कुनै व्यक्ती वा संस्था वा नकियाको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन फर्नचिर वा अन्य भौतिक साधन प्रचलति मूल्य बमोजमि भाडा तर्नि गरी प्रयोग गरेको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो अवधिभरका लागिप्रयोग गरएका जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्नचिर वा अन्य भौतिक साधनको प्रचलति दर अनुसारको भाडा दनिछ । (५) नरिवाचनको कुनै कामका लागिआयोगले वा आयोगको आदेशले प्रयोग गरेको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्नचिर वा अन्य भौतिक साधन टुटफुट भई मर्मत गर्नु परेमा वा क्षतपूरतिदिनि पर्ने भएमा आयोगले त्यस्तो मर्मत गर्न लाग्ने वा लागेको रकम वा क्षतपूरतिदिनि पर्दा भएको नोक्सानी बमोजमिको प्रचलति मूल्य अनुसारको रकम दनिछ । ९. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी नरिणय गर्ने: (१) उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर नरिवाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने वषियमा स्पष्ट प्रमाण सहति सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृत मार्फत नरिवाचन आयोग समक्ष उजुरी दनि सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी प्राप्त भएमा सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभतिर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात प्राप्त भएपछिआयोगले चाहेमा सम्बन्धति उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले यस दफा बमोजमि प्राप्त उजुरी र संलग्न कागजातउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (३) बमोजमि नरिवाचन अधिकृतबाट आफू समक्ष उजुरी प्राप्त भएको मतिलि सात दिनभतिर उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गरसिकुनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजमि आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधिआयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिआयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि नरिणय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो नरिवाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । १०. नरिवाचन रद्द गर्न सक्ने: (१) कसैले धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै कसिमिले अनुचित प्रभाव पारी कुनै नरिवाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा नरिवाचनको कुनै काम वा मतदानको कामको नषिपक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउने काम गरेको छ भनी आयोगमा उजुरी परेमा वा त्यस्तो कुराको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएमा आयोगले कुनै आयुक्त, सचिव वा आयोगबाट अधिकार प्रदान गरिएको अन्य कुनै अधिकारीबाट त्यस सम्बन्धमा तत्काल जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले गराएको जाँचबुझको प्रतविदनबाट नरिवाचनको कुनै काम स्वतन्त्र र नषिपक्ष नभएको कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो कुरा खुलाई त्यस्तो नरिवाचन क्षेत्रको नरिवाचन वा त्यस्तो नरिवाचन क्षेत्रको कुनै वा सबै मतदान केन्द्रको मतदानको काम रद्द गर्न सक्नेछ । ११. अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: संवधान, यस ऐन र अन्य सङ्घीय कानूनमा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नरिवाचन सम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, । (ख) मतदाता पहचानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ग) नरिवाचन सम्बन्धी सुधारका वषियमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, । (घ) नरिवाचन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने, । (ङ) नरिवाचन कार्यालयहरूको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (च) नरिवाचन सम्बन्धी वषिषज्ञ सेवा दनि व्यवस्था मिलाउने, । (छ) नरिवाचनसँग सम्बन्धति अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध वसितार गर्ने । परिच्छेद-३ । आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । १२. आयोगको कार्य वभाजन: प्रमुख नरिवाचन आयुक्त र आयुक्तको कार्य वभाजन आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । १३. आयोगको बैठक र नरिणय: (१) संवधान तथा प्रचलति कानून बमोजमि आयोगले गर्नु पर्ने सबै काम प्रमुख नरिवाचन आयुक्त मात्र रहेको अवस्थामा नजिबाट र अन्य आयुक्त समेत रहेको अवस्थामा नजिहरूको बैठक बसी नरिणय भए बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख नरिवाचन आयुक्तले गर्नेछ । (३) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख नरिवाचन आयुक्तले बोलाएको समयमा बस्नेछ । (४) आयोगको नरिणयको अभिलेख आयोगको सचिवले प्रमाणति गरी रीतपूर्वक

राख्नु पर्नेछ । (५) आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै आयुक्तको स्थान रक्ति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।

१५. आयोगको सचिवालय: आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय स्तरमा आयोगको सचिवालय रहनेछ । १६. आयोगको प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालय: (१) आयोग आफैले सम्पादन गर्नु पर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा तोकिए बमोजमिको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएका कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएका कार्यालयले उपदफा (२) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगले तोकेको वा सुम्पेको जमिमेवारी समेत वहन गर्नु पर्नेछ । १७. आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्था: (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सफारसिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १८. आयोगको सचिव: (१) आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक सचिव रहनेछ । (२) सचिवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सामान्य निर्देशनमा रही यस ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त देहाय बमोजमिका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नेछ:- । (क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने, । (ख) आयोगको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने, गराउने, । (ग) आयोगको चल, अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने, गराउने, । (घ) आयोग काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (ङ) आयोगको नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (च) आयोगले तोके बमोजमिको अन्य कार्य गर्ने गराउने । १९. कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्नका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी, सहायक नाम दर्ता अधिकारी, मतदाता नामावली सङ्कलनकर्ता र निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सर्जिना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि निर्वाचनको काममा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारी निर्वाचनको काम सम्पन्न नहुज्जेलसम्म आयोगको कर्मचारी मानिनेछ । (४) निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाइएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृत बिना सुरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन ।

(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृत बिना कुनै पनिकर्मचारी सुरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन । २०. अस्थायी दरबन्दीको सर्जिना: (१) आयोगले निर्वाचनको काम गर्न बढीमा छ महिनिसम्मका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा अस्थायी पदको दरबन्दी सर्जिना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सर्जिना भएको दरबन्दीमा नेपाल सरकारको जुनसुकै सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई बढीमा नजिले अवकाश प्राप्त गर्दाको पदको सुविधा पाउने गरी आयोगले नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र त्यस्तो पदको काम सम्पन्न नभएमा आयोगले एकैपटक वा पटक-पटक गरी छ महिनिसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि सर्जिना गरिएका पदमा आयोगले अस्थायी वा करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप गरिएको । तर यस दफा बमोजमि अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्दा वा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोगले बनाएको कार्यवधि बमोजमि गर्नु पर्नेछ । २१. वशिषज्जको सेवा लनि सक्ने: (१) आयोगले आवश्यकता अनुसार निर्वाचनको कामको सम्बन्धमा वशिषज्जको सेवा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लडिएको वशिषज्जको सेवाको कार्य विवरण र पारिश्रमिक आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । निर्वाचन आचारसंहिता । २२. निर्वाचन आचारसंहिता: (१) आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, नष्टिपक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न देहायका निकाय वा व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, । (ख) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरीका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी, । (ग) निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, । (घ) राजनीतिक दल, । (ङ) उम्मेदवार तथा उम्मेदवारसँग सम्बन्धित व्यक्ति, । (च) सरकारी तथा नजी किषेत्रका सञ्चार माध्यम, । (छ) नजी तथा गैरसरकारी संस्था, । (ज) आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि आचारसंहिता बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले आचारसंहिता बनाउँदा खासगरी निर्वाचनको स्वच्छता र नष्टिपक्षतामा प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकारले नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न, जनशक्ति तथा साधन स्रोतको परिचालन गर्न तथा निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि सरकारी सञ्चार साधनको प्रयोग गर्न नपाउने विषयमा आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ । (४)

उपदफा (२) बमोजमि आयोगले बनाएको आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ र त्यस्तो आचारसंहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

२३. आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमन: (१) दफा २२ बमोजमि आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ती, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आयोगले दिएको आदेश बमोजमि काम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ती, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (४) कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग वशिवस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी उम्मेदवारी रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । निर्वाचन खर्च सम्बन्धी व्यवस्था । २४. निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने: (१) आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि अधिकतम हद तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजमि तोकेको अधिकतम हद भन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु हुँदैन । २५. निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकेको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिनेछ । २६. निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने सजाय: (१) आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजमिको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमि तोकेको अवधिमि खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई नजिले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरबिना गर्न सक्नेछ । (२) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमि निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजमि लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिविदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।

सोको अभिलेख राखी त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरबिना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि भएको जरबिना छ महिनिसम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि जरबिना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजमि नर्णय गर्नु अघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (३) बमोजमि नर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ती निर्वाचित भएको रहेछ भने नजिको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ । परिच्छेद-६ । बजेट व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण । २७. आयोगको बजेट व्यवस्थापन: (१) निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र यिन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगको खर्चको व्ययभार सङ्घीय सञ्चालित कोषबाट हुनेछ । (२) आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटको व्यवस्थापन आयोगले गर्नेछ । (३) आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको बजेट प्रचलित कानून बमोजमि खर्च गर्नु पर्नेछ । २८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । भैपरी रकमको खर्च स्वीकृत कार्यवधि बमोजमि गर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याइएको भैपरी आउने शीर्षक अन्तर्गतको रकमको खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले बनाएको कार्यवधिको आधारमा गर्नु पर्नेछ । २९. वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने: आयोगले निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्नका लागि नियमित बजेट शीर्षकबाट वनियोजित रकमका अतिरिक्त विकास सहायता सम्बन्धी नीतिको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतलाई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन वा सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी काममा गरेको खर्चको लेखा प्रचलित कानून बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले राखेको लेखाको लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । विधि । ३१. राय तथा परामर्श लिन सक्ने: (१) आयोगले कुनै संवैधानिक वा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रश्नमा नर्णय गर्नु पूर्व राय लिन उपयुक्त देखेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय वा अन्य वशिषज्ञको राय लिन सक्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक अङ्ग वा नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल वा अन्य कुनै निकाय वा संस्थासँग सम्पर्क राख्न, परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ३२. छलफल

वा परामर्श गर्न सक्ने: आयोगले वा आयोगका पदाधिकारीले स्वच्छ र स्वतन्त्र तवरबाट नरिवाचन गर्ने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दल वा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, नरिवाचन सम्बन्धी वजिज वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई संस्थासँग छलफल वा परामर्श गर्न सक्नेछ ।

३३. मतदाता जागरण कार्यक्रम: नरिवाचनमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने तथा मतदान गर्ने प्रक्रिया र मतदाताको अधिकारका सम्बन्धमा मतदाताहरूलाई जानकारी गराउन आयोगले आवश्यकता अनुसार मतदाता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउन सक्नेछ । ३४. नवीन प्रवधिको प्रयोग गर्ने: आयोगले नरिवाचन व्यवस्थापनका लागि नवीन प्रवधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । ३५. सुविधा दिने सक्ने: (१) आयोगले नरिवाचनको कुनै काममा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम र बढी समय काममा लगाउनु परेमा खाजा तथा खाना खर्च र अतिरिक्त समय भत्ता समेत दिने सक्नेछ । (२) आयोगले नरिवाचनको कुनै काममा लगाइएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई नजिले प्रचलित कानून बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्तामा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम समेत आवश्यकता अनुसार थप दिने सक्नेछ । (३) आयोगले नरिवाचनको कुनै काममा लगाइएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सो काममा संलग्न रहेको अवधिसम्मका लागि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम थप भत्ता दिने सक्नेछ । ३६. बमि गरदिनु पर्ने: (१) आयोगले नरिवाचनको काममा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी वा शक्तिषकको नरिवाचन अवधिभर हुने दुर्घटनाका लागि बमि गरदिनु पर्नेछ । त्यसरी गरिने बमिको बमिङ्क रकम आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले नरिवाचनको काममा संलग्न सुरक्षाकर्मीको नरिवाचन अवधिभर हुने दुर्घटनाका लागि बमि गरदिनु पर्नेछ । त्यसरी गरिने बमिको बमिङ्क रकम नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ३७. नरिवाचनमा खर्च गर्न सक्ने: (१) नरिवाचनको काममा खटएका कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अन्य भत्ता र सुविधा त्यस्तो कर्मचारी खटिएको समयमा खर्च लेखी भुक्तानी दिने सक्नेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको बलि भरपाई सम्बन्धित कर्मचारीले बुझाउनु पर्ने छैन । (३) नरिवाचन सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च नरिवाचनमा खटएका कर्मचारीलाई नजिले खर्च गर्न पाउने गरी आयोगद्वारा निर्धारित दर बमोजिम खर्च लेखी दइनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको रकममध्ये आयोगले तोकिएको रकमको हकमा नरिवाचनको काममा खटएका कर्मचारीले नजि खटाई गएको काम समाप्त गरी फर्किएपछि बलि भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । ३८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मालसामान खरदि गर्न सक्ने: आयोगले नरिवाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा खरदि गर्दा सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ । तर नरिवाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तोकिए बमोजिमका नरिवाचन सामग्रीहरू खरदि गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरदि गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

३९. सुझाव दिने सक्ने: (१) आयोगको काम कारबाहीको सलिसलामा वा आयोगद्वारा आयोजित गोष्ठी, सेमिनार वा छलफलबाट प्राप्त नषिर्षको आधारमा स्वच्छ र स्वतन्त्र नरिवाचनका लागि विद्यमान नीति वा प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दइएको सुझावको विवरण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ । ४०. निर्देशन दिने सक्ने: (१) आयोगले नरिवाचन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले निर्देशन दिएकोमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) आयोगले सचिव, आयोगका कर्मचारी, नरिवाचन अधिकृत, नरिवाचन अधिकारी, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, अनुगमनमा खटएका अधिकृत, नाम दर्ता अधिकारी वा नरिवाचनमा खटएका अन्य कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिलाई नजिले गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४१. बहस पैरवी: (१) आयोगले कुनै कानूनी हक वा विवादको सम्बन्धमा कुनै अङ्ग अदालतमा नविदेन दिने वा वादी भई मुद्दा चलाउन आवश्यक परेमा त्यस्तो नविदेन तयार गर्न, मुद्दा दायर गर्न र त्यसमा बहस पैरवी गर्न वा आयोग वरिद्ध कसैले कुनै कानूनी कारबाही चलाएकोमा वा मुद्दा दायर गरेकोमा लखित जवाफ वा प्रतिउत्तरपत्र तयार गर्न, दर्ता गर्न वा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षा गर्न आयोगले सरकारी वकिलको सहयोग लनेछ । (२) मतदाता नामावली तयार गर्ने लगायत नरिवाचन सम्बन्धी कुनै वा सबै कामका लागि आयोगबाट नयुक्त गरिएका, खटाइएका, तोकिएका वा लगाइएका पदाधिकारी तथा कर्मचारी एवं व्यक्तहरूले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम असल नयितले सम्पादन गर्दा त्यस सम्बन्धमा नजिको वरिद्ध दइएको मुद्दा वा कानूनी कारबाहीमा आयोगले आवश्यकता तथा उपयुक्तताको आधारमा सरकारी वकिल मार्फत प्रतिरक्षा गराउनेछ । ४२. लैङ्गिकमैत्री र समावेशी हुनु पर्ने: आयोगले यस ऐन बमोजिम नरिवाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा वा गराउँदा लैङ्गिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । ४३. जमिमेवारीबाट हटाउन वा नलिम्बनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने: (१) कुनै नरिवाचनको काममा खटिएको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विश्वविद्यालय वा

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक वा कर्मचारीले नरिवाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र नष्पक्षतामा आँच आउने कुनै काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई नरिवाचन सम्बन्धी नजिको जमिमेवारीबाट हटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था परी कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई नलिम्बन गर्नु पर्ने भएमा आयोग आफैले तत्काल नलिम्बन गर्न वा सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष नलिम्बनको लागि सफारसि गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सफारसि प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई अठ्ठालसि घण्टाभित्र नलिम्बन सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४४. विभागीय कारबाही: (१) आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने लगायत नरिवाचनको काममा नियुक्त गरिएका, खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको आदेश, निर्देशन पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै नजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको कर्मचारीले त्यस्तो काम सम्पादनको सलिसलामा प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने गरी वा बदनयितले कुनै काम कारबाही गरेमा वा नरिवाचनको नष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उपर नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएका बाहेकका कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले नरिवाचनको कामको सम्बन्धमा प्रचलित कानून वा आयोगले दिएको निर्देशनको विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर तीन महिना भित्र विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दनु पर्नेछ । (४) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि गरेको विभागीय कारबाही सम्बन्धी नरिणयमा चर्चित नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो नरिणयउपर पुनरावेदनको म्याद पाएको वा जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ४५. वार्षिक प्रतविदन: आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाही सहितको विवरण प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतविदनको रुपमा संविधानको धारा २९४ बमोजमि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरी सार्वजनिक गर्नेछ । ४६. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त कुनै अधिकार शर्त तोकी प्रमुख नरिवाचन आयुक्त, आयुक्त वा कुनै सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा गृह मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । ४८. नियम बनाउन सक्ने: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४९. आदेश जारी गर्ने: (१) आयोगले संविधान तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि नरिवाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश पालना गर्नु देहायका निकाय, संस्था, सङ्गठन वा व्यक्तहरूको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा संस्था, । (ख) नजी क्षेत्र वा गैरसरकारी संस्था, ।